ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Принципы и концепты платежного регулирования



Мария Телегина
Руководитель центра
сопровождения инноваций

НСПК | МИР | СБП

Определение

Принципы правового регулирования платёжных отношений — это основополагающие положения, которые определяют порядок организации, функционирования и регулирования платёжных систем, а также взаимоотношения их участников

Они задают ориентиры для:

- нормотворческой деятельности
- правоприменения
- надзора

> Принципы обеспечивают определённость, предсказуемость и эффективность правового регулирования в этой сфере



ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Принципы связывают требования различных уровней регулирования платежной системы между собой, обеспечивая тем самым их непротиворечивость и сопряженность



Нормативная основа

механизма правового регулирования деятельности платежной системы

01	Конституция Российской Федерации
02	Федеральный закон «О национальной платежной системе»
03	Отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о переводе денежных средств
04	Нормативные акты Банка России, принятые в развитие указанных выше актов законодательства

Влияние принципов на отношения в платежной системе в зависимости от источника регулирования

непосредственное

косвенное

Принципы нормотворческой деятельности

в сфере платежной системы



Принцип непротиворечивой и обоснованной правовой базы деятельности ПС



Принцип открытости нормотворческой деятельности



Принцип защиты прав пользователей услуг по переводу денежных средств



Принцип сокращения регуляторной нагрузки

Учет принципов

в рамках правоприменительной деятельности

01

Принцип анализа деятельности ПС

с учетом масштаба ее деятельности и вида значимости

02

Принцип анализа деятельности ПС

с точки зрения эффективности управления рисками, характерными для ее деятельности

03

Принцип применения мер ответственности

в случае, если выявленное нарушение влияет на бесперебойность функционирования

Принципы, которые должен реализовывать оператор ПС

01 Принцип обоснованности, актуальности и непротиворечивости правил ПС, иных документов, обеспечивающих деятельность ПС

02 Принцип правовой определенности мер ответственности, применяемых к субъектам и участникам ПС

03 Принцип учета обязательных требований и условий договоров

ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Спасибо
за внимание!



Мария Телегина
Руководитель центра
сопровождения инноваций

НСПК | МИР | СБП